~~28/07/2026~~04/08/2026

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של חברת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

הנדון: <u>הודעה בדבר קיום אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של חברת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה") ללא התכנסות בפועל</u>

משמרת – חברת לשירות נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של ההחברה (להלן: "**הנאמן**" ו-"**אגרות החוב**" בהתאמה), מתכבד בזאת להודיע בזאת על כינוס אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים **<u>ללא התכנסות בפועל ביום ד', ה-05/08/2026 בשעה 00:~~16~~21 ("האסיפה").</u>**

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתבי הצבעה, כמפורט בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ד', ה-05/08/2026, בשעה 00:~~10~~15 או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד האמור.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם הנאמן יודיע אחרת), ביום א', ה-09/08/2026, בשעה 00:~~16~~21 (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 00:~~10~~15 ביום האסיפה הנדחית) באמצעות כתב ההצבעה בלבד אשר ישמש גם ככתב הצבעה לצורך האסיפה הנדחית (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). במועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 3 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 3 להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

קולותיו של מחזיק שיצהיר על עצמו כבעל עניין מנוגד לא יובאו בחשבון בספירת תוצאות האסיפה.

1. **<u>רקע להצעת החלטה לסדר יומה של האסיפה (כפי שהועבר לנאמן על ידי החברה):</u>**

א. סעיף 4.5.1.3 לשטר הנאמנות קובע כי אחת מאמות המידה שבהן נדרשת החברה לעמוד היא כי היחס בין החוב הפיננסי נטו המאוחד לבין EBITDA לא יעלה על 15 ("חוב פיננסי נטו ל-EBITDA") במשך שני רבעונים רצופים. הגדרת המונח "חוב פיננסי נטו המאוחד" קובעת מהן ההתחייבויות אותן רשאית החברה לנכות מסך החוב הפיננסי שלה, ומאפשרת

בין היתר ניכוי התחייבות בגין נכסים שטרם הופעלו מסחרית או שטרם חלפה שנה ממועד הפעלתם המסחרית ("נכסים בהקמה").

ב. להבנת החברה התכלית הכלכלית של נטרול התחייבויות בתקופה הראשונה שלאחר הפעלת הפרויקט היא כי בשלב זה, ככלל, טרם נוצר לפרויקט EBITDA שנתי מלא. משכך, כאשר אמת המידה הרלוונטית מבוססת על EBITDA נמדד במונחים שנתיים, קיים היגיון כלכלי בנטרול החובות המיוחסים לפרויקט כל עוד לא נוצר לו EBITDA שנתי מלא.

ג. הגדרת "חוב פיננסי נטו מאוחד" בשטר הינה: "חוב פיננסי נטו בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בניכוי:... (ד) התחייבויות בגין נכסים שטרם הופעלו מסחרית או שטרם חלפה שנה ממועד הפעלתם המסחרית או ממועד השלמת רכישתם, לפי המאוחר, במועד הבדיקה, כאשר במסגרת זו יכללו גם התחייבויות שנטלה החברה והועמדו על ידה כמימון להקמת הנכס כאמור או חלף מימון להקמת נכס כאמור (בגובה המימון כאמור) **ובלבד שאין חוב פיננסי אחר הבכיר למימון שהעמידה החברה בקשר עם אותו נכס כאמור**;..".

ד. במסגרת חישוב גובה ה"חוב פיננסי נטו", נדרשה החברה לפרשנות מקום שבו התחייבויותיה בגין נכסים בהקמה כוללות תמהיל של חוב בכיר ושל חוב שניטל על ידי החברה והועמד לצורך מימון הנכס כאמור. סוגיה זו עלתה תחילה במסגרת דיוניה הפנימיים של החברה, ולצורך כך קיימה התייעצויות עם יועציה המשפטיים, עורכי דין בכירים בתחום ניירות הערך.

ה. לפי הפרשנות שבה נקטה החברה (להלן: "**פרשנות החברה**"), הנתמכת בחוות דעת של עורכי דין מובילים בתחום עימם התייעצה, כפי שהדבר משתקף באופן שבו נהגה ונוהגת החברה לחשב את אמות המידה הפיננסיות מכוח שטר הנאמנות, רשאית החברה לנטרל, עד לסך עלויות ההקמה של הפרויקט ובכפוף ליתר תנאי ההגדרה שבשטר הנאמנות, הן חוב שנטלה החברה ואשר הועמד לפרויקט כמימון בעלים - בין בדרך של הון עצמי ובין בדרך של הלוואות בעלים - והן חוב בכיר שנטל הפרויקט במישרין, והכול עד לתקרת עלויות ההקמה. רק אם ניטל חוב בכיר שנועד להחליף בפועל את מימון הבעלים, כולו או חלקו, אשר הועמד לפני נטילת החוב הבכיר, יחדל רכיב מימון הבעלים הרלוונטי מלהיות מנוטרל, וזאת כדי למנוע נטרול של סכום העולה על היקף המימון הכולל שהועמד בפועל ביחס לנכס. לשיטת החברה, עמדה זו מתיישבת עם תכליתה הכלכלית של ההוראה בשטר הנאמנות שכן אין זה סביר כי בחירה בין חלופות מימון שונות של אותו פרויקט תשפיע, כשלעצמה, על היקף "החוב הפיננסי נטו המאוחד" לצורך בחינת אמת המידה, מקום שבו, מבחינה מהותית, היקף החוב הכולל והיקף הנכסים במאזן נותרים זהים.

ו. לאחר אימוץ פרשנות החברה, התקיימו דיונים בין החברה ורשות ניירות ערך בנושא הפרשנות הראויה לחישוב חוב פיננסי נטו המאוחד לגבי נכסים בהקמה, ובעקבות שיחות אלה עם רשות ניירות ערך, קיימה החברה דיונים גם עם הנאמן ועם יועציו המשפטיים.

ז. בשיחותיה של החברה עם הרשות לניירות ערך, הוצגה פרשנות אחרת, שלפיה, משהועמד לפרויקט חוב בכיר, בכל סכום שהוא, לא תהא החברה זכאית עוד לנטרל את מימון הבעלים שהועמד לפרויקט. לפי פרשנות זו, מקום שבו ניטל חוב פיננסי בכיר למימון הפרויקט, בכל סכום, לא ניתן להמשיך ולנכות את התחייבויות החברה מחוב פיננסי נטו המאוחד (**"הפרשנות האחרת"**). הפרשנות האחרת נסמכת על הטענה שלפיה מקום שקיים חוב בכיר בקשר עם נכס שממומן גם באמצעות אגרות חוב, הסיכון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע ליכולת להיפרע מאותו נכס גדל ולכן ה-EBITDA ברמת התאגיד בכללותו הופכת למקור פירעון בעל חשיבות עבורם וכפועל יוצא אין מקום לנטרל בחישוב רכיב החוב פיננסי נטו מאוחד את יתרות החוב שמקורן באגרות החוב. כמו כן, להבנת החברה, ישנם תאגידים מדווחים אחרים רלוונטיים הפועלים בתחום פעילותה של החברה, המיישמים את הפרשנות האחרת.

ח. חישוב אמת המידה "חוב פיננסי ל-**EBITDA**" על פי הפרשנות האחרת היה מביא לתוצאה שלפיה החברה לא עמדה נכון ליום 31.12.2025 וליום 31.3.2026 באמת מידה זו. על כן, חישוב אמת המידה על פי הפרשנות האחרת, עלול היה להקים למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי.

ט. חישוב אמת המידה על פי הפרשנות האחרת היה מביא לתוצאה זו, שכן החברה מממנת את הקמת נכסיה בתמהיל של חוב בכיר ומימון בעלים, והפרשנות האחרת מצמצמת במידה ניכרת את ההתחייבויות שאותן רשאית החברה לנכות מהגדרת "חוב פיננסי נטו", ולא מאפשרת כלל ניכוי רכיב מימון הבעלים החל ממועד נטילת חוב פיננסי בכיר, החל "מהשקל הראשון".

י. החברה מבקשת להדגיש כי היא אינה מקבלת את הפרשנות האחרת אשר לדעתה אינה עולה בקנה אחד עם המהות הכלכלית האמיתית של אמת המידה. ולהבהיר כי ככל שתאומץ הפרשנות האחרת, תוצאתה תהיה כי חברה אשר בחרה, תיאורטית, לממן 100% מפרויקט מסוים בחוב בעלים שמקורו באג"ח, תוכל לנטרל 100% מהחוב כאמור עד לחלוף שנה ממועד ההפעלה המסחרית. כך גם, חברה אשר בחרה לממן 100% מאותו פרויקט בחוב בכיר, תוכל לנטרל 100% מהחוב כאמור עד לחלוף שנה ממועד ההפעלה המסחרית. לעומת זאת, חברה שמימנה 99% מפרויקט זהה בחוב בעלים שמקורו באג"ח ו-1% מאותו פרויקט בחוב בכיר, תוכל, לפי הפרשנות האחרת, לנטרל רק 1% מסכום המימון עד לחלוף שנה ממועד ההפעלה המסחרית, וזאת אף שמאזן החברה זהה לחלוטין בשני המצבים. לדעת החברה ויועציה, תוצאה זו אינה הגיונית ואף עלולה להביא את החברה לאמץ פתרונות מלאכותיים, כגון העמדת חוב הבעלים כפיקדון בידי הבנק המממן את המימון

הבכיר, כדי שזה יעמיד מימון בשיעור של 100% לפרויקט. במצב דברים זה, החברה תישא בעלויות מימון נוספות, ומנגד תהיה רשאית לנטרל את מלוא החוב עד לחלוף שנה ממועד ההפעלה המסחרית. חשוב לחברה לציין כי בכל מקרה לא תוכל לנכות החברה כמות חוב כולל (בין אם כמימון בעלים ובין אם חוב בכיר) בסכום העולה על ההשקעה אשר השקיעה החברה בפרויקט.

יא. החברה מציינת שהאינטרס של החברה, ולעמדת החברה גם האינטרס של מחזיקי אגרות החוב, הוא כי החברה לא תשקול שיקולים זרים בבחירת מסלולי המימון שלה. לחברה אינטרס מובהק לגוון את מקורות המימון שלה, ולא להסתמך באופן מלאכותי על חוב בכיר חלף מימון בעלים, גם מקום שבו מימון כאמור יקר יותר או עלול להטיל על החברה מגבלות או לפגוע בגמישותה התפעולית, והכול רק כדי שתוכל לנטרל את המימון מהגדרת "חוב הפיננסי נטו המאוחד". יתר על כן, לעמדת החברה, ככלל, מנקודת מבטם של מחזיקי אגרות החוב, עדיף לחברה להתממן במימון בעלים, שבמסגרתו הם עומדים pari passu עם יתר מחזיקי אגרות החוב, מאשר שהחברה תתממן בחוב בכיר הכולל מגבלות מרחיקות לכת על העברת תקבולי הפרויקט לחברה הציבורית. כמו כן, לעמדת החברה אימוץ פרשנות החברה לשטר אינה מהווה תוספת סיכון לבעלי האג"ח מאחר וסך חוב החברה (בין אם מומן כחוב בעלים ובין אם נלקח כחוב בכיר) אינו משתנה מאחר ורמת החוב נקבעת כפועל יוצא של ההשקעה הנדרשת בנכסים השונים.

יב. במקביל לבדיקת רשות ני"ע הנאמן עודכן מהחברה בנוגע לפרשנויות האפשריות לסעיף 4.6.1.3 לשטר, הנאמן ביצע בדיקות בנושא, קיים שיחות עם נציגי החברה ועם נציגי רשות ני"ע. לאור אי הבהירות בסעיף האמור הנאמן סבור כי הדרך להסרת את אי הבהירות היא בדרך של תיקון של שטר הנאמנות.

יג. כדי ליישם את פרשנות החברה, ועל מנת למנוע את אי-הבהירות העשויה לנבוע מנוסח ההגדרה המצריכה את החברה להיזקק לפרשנות, ובפרט נוכח קיומה של הפרשנות האחרת המביאה לתוצאה שונה, ביקשה החברה מהנאמן לזמן אסיפת מחזיקי אג"ח בה תבקש החברה לתקן את שטר הנאמנות, ולהבהיר - בהתאם לאופן שבו נהגה ונוהגת החברה - כי היא תהא רשאית לנכות הן חוב בכיר והן התחייבויות שנטלה החברה והועמדו על ידה כמימון להקמת נכס כאמור או חלף מימון להקמת נכס כאמור, והכל עד גובה ההשקעה באותו נכס כאמור.

יד. אישור הנוסח המוצע יהווה, אפוא, אימוץ של עמדת החברה, כך שיובהר כי לא ניתן יהיה לטעון לאימוץ הפרשנות האחרת, וזאת החל ממועד הנפקת אגרות החוב. בנוסף, החברה מבקשת ממחזיקי אגרות החוב לאשר כי התיקון האמור יחול החל ממועד הנפקת אגרות החוב, וכן כי הם מוותרים באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האופן שבו חישבה החברה את גובה ה"חוב פיננסי נטו" לצורך חישוב אמת המידה "חוב

פיננסי ל-EBITDA" המידה מכוח שטר הנאמנות עד למועד אישור התיקון, לרבות כל זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בקשר לכך.

טו. אשר על כן, מובאות בזאת בפני מחזיקי אגרות החוב הצעות ההחלטה כדלקמן:

1.1. <u>הצעת החלטה – אישור התיקון המוצע על ידי החברה ביחס לסעיף 4.5.1.3 לשטר הנאמנות (סדרה ב'), בהתאם לתיקון מס' 2 לשטר הנאמנות, המצורף לכתב הצבעה וכן מתן הוראה לנאמן לחתום על תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות</u>

מוצע לאשר את התיקונים המוצעים על ידי החברה ביחס לסעיף 4.5.1.3 לשטר הנאמנות המצורף **<u>כנספח א'</u>** לכתב הצבעה זה, לפיו תתוקן הגדרת חוב פיננסי נטו מאוחד ויבוצעו תיקונים נלווים כמפורט בתיקון לשטר הנאמנות. <u>כן יתוקנו אמות המידה המפורטות בסעיף 4.5 לשטר כך שההון העצמי לא יפחת מסך של 1,500 (במקום 900) מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים ו - היחס בין ההון העצמי המאוחד לבין סך המאזן המאוחד לא יפחת משיעור של 14.5% במקום 14%), במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.</u>

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות ו/או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של החלטה זו.

למען הסדר הטוב וכחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי אף אם חישוב אמת המידה על פי הפרשנות האחרת, כמפורט ברקע לאסיפה זו, עלול היה להקים למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי, הרי שהם מוותרים על טענה זו.

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה.

הרוב הדרוש לקבלת הצעת ההחלטה לעיל הינו רוב של שני שלישים מכלל המצביעים באסיפת המחזיקים.

2. <u>הזכאים להשתתף באסיפה</u>

זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה:

2.1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב

מהסדרה שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן עד למועד נעילת האסיפה;

או

2.2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

2.3. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

3. <u>המועד הקובע לאסיפה</u>

המועד הקובע להחזקה באגרות החוב לשם השתתפות באסיפה הינו יום ד', ה-29/07/2026.

4. <u>כתב מינוי וייפויי כוח</u>

4.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח או שלוח.

4.2. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

4.3. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה שתהיה מקובלת על הנאמן.

4.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות חוב.

4.5. כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן עד לפתיחת האסיפה.

5. <u>המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה</u>

המניין החוקי הנדרש בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל הוא לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוחם, המחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות חמישים (50%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב סדרה ב' שבמחזור, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

6. <u>אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית</u>

א. אם במועד נעילת ההצבעה לא יוגשו לנאמן בצמוד לכתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית אישורי בעלות וכתבי הצבעה המצטברים לכדי מניין חוקי כאמור בסעיף 5 לעיל, תתקיים אסיפה נדחית באמצעות הדשת כתבי הצבעה לנאמן ללא התכנסות

המחזיקים בפועל, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ביום א', ה-09/08/2026 בשעה 00:~~10~~15 או במועד אחר עליו יודיע הנאמן (להלן: "**מועד נעילת ההצבעה הנדחית**").

ב. מניין חוקי באסיפה הנדחית יתהווה כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילתה.

ג. מניין חוקי באסיפה נדחית לעיל הוא לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוחם, המחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות עשרים (20%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב סדרה ב' שבמחזור, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

ד. קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית ייבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. בהתאם לחוק ניירות ערך, כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה הנדחית לעניין קיום המניין החוקי.

ה. במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי ההצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.

7. <u>הצבעה</u>

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ד', ה-05/08/2026, בשעה 00:~~10~~15 (להלן: "**מועד נעילת ההצבעות**"). ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה (להלן: "**כתב ההצבעה**"), אשר יומצא לנאמן על פי פרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 10 להלן, והכל עד למועד נעילת ההצבעות. יובהר כי ההצבעה במערכת האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

8. <u>הודעות עמדה</u>

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא שעל סדר היום באסיפה (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום ג', ה-04/08/2026 בשעה 16:00 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

9. <u>שיפוי ומימון לפעולות הנאמן ושלוחיו</u>

מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה באגרות החוב ("המחזיקים"), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוחאו

מומחה שימנה ("**הזכאים לשיפוי**"): (א).בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח הצעת ההחלטה לעיל הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ("ההחלטה"); וכן (ב).בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו.

התחייבויות השיפוי המתוארים לעיל יקראו "התחייבות השיפוי" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף (ד) להלן ובתנאי כי:

9.1. <u>בעדיפות ראשונה</u>

יהיה המימון מתוך כספים שהים בידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

9.2. <u>בעדיפות שניה</u>

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבו השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

מובהר כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; וכן

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע.

ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים .

(ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

10. <u>עיון במסמכים ושליחת כתבי הצבעה</u>

ניתן לעיין בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב') במשרדי משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בדרך מנחם בגין 48, "בית אמות ביטוח" (קומה 7), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, לאחר תיאום מראש עם עו"ד איילת שמש בטלפון: 03-6374821.

בכבוד רב,

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רמי קצב, רו"ח ועו"ד, דירקטור וסמנכ"ל

רמי סבטי, רו"ח, דירקטור וסמנכ"ל